

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 moharrem 1427 – 7 février 2006

149^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-4 du 3 février 2006**, portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la convention de libre échange entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste..... **315**
- Loi n° 2006-5 du 3 février 2006**, portant approbation d'un accord de prêt conclu, le 23 novembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque Africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cinquante neuf millions huit cent mille (59.800.000) Euros pour la contribution au financement du projet d'appui à l'enseignement secondaire (Phase II)..... **315**
- Loi n° 2006-6 du 3 février 2006**, portant ratification de l'accord de garantie, conclu le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, du prêt accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d'approvisionnement en eau potable des centres urbains..... **315**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 70-2005 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la convention de libre échange entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiraya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste... **316**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2006-359 du 3 février 2006**, portant modification du décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels..... **318**
- Maintien en activité dans le secteur public..... **319**
- Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2006**, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2... **319**

Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.....	320
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Décret n° 2006-362 du 3 février 2006, portant organisation du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.....	320
Nomination de chargés de mission.....	324
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2006-368 du 3 février 2006, portant déclassement de parcelles de terrain sises au port de Tunis, délégation Bab Bhar, gouvernorat de Tunis, du domaine public maritime et leur incorporation au domaine privé de l'Etat.....	325
Décret n° 2006-369 du 3 février 2006, portant changement de vocation de deux parcelles de terrain sises à Ben Arous de zone verte en zone urbaine.....	325
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.....	325
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service	326
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de directeurs d'institut supérieur.....	326
Maintien en activité dans le secteur public.....	326
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination du directeur général du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées.....	326
Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	326
Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	327
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A2 » dans le grade d'administrateur du service social.....	327
Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	328
Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	328

Loi n° 2006-4 du 3 février 2006, portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la convention de libre échange entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord relatif aux règles d'origine annexé à la convention de libre échange entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, conclu à Tripoli, le 18 février 2003.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 2006.

Loi n° 2006-5 du 3 février 2006, portant approbation d'un accord de prêt conclu, le 23 novembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque Africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cinquante neuf millions huit cent mille (59.800.000) Euros pour la contribution au financement du projet d'appui à l'enseignement secondaire (Phase II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 2006.

Article unique – Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi conclu à Tunis, le 23 novembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de cinquante neuf millions huit cent mille (59.800.000) Euros pour la contribution au financement du projet d'appui à l'enseignement secondaire (Phase II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2006-6 du 3 février 2006, portant approbation de l'accord de garantie, conclu le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, du prêt accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux pour le financement du projet d'approvisionnement en eau potable des centres urbains (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord de garantie, annexé à la présente loi, conclu le 5 décembre 2005, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, du prêt accordé à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, objet de l'accord annexé à la présente loi et conclu le 5 décembre 2005 entre ladite société et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, d'un montant de trente et un millions (31.000.000) d'Euros, pour le financement du projet d'approvisionnement en eau potable des centres urbains.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 2006.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

**Avis n° 70-2005 du Conseil constitutionnel concernant
un projet de loi portant approbation d'un accord relatif
aux règles d'origine annexé à la Convention de libre échange
entre la République tunisienne et la Grande Jamahirya arabe
libyenne populaire et socialiste**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 07 septembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 08 septembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la Convention de libre échange entre la République tunisienne et la Grande Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32 et 72;

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la Convention de libre échange entre la République tunisienne et la Grande Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste,

Vu l'accord objet de l'approbation,

Vu sa décision de prolonger le délai de consultation en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet soumis et à l'accord objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités commerciaux ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés;

Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel est un accord commercial, qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, en vertu d'une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet soumis, et notamment l'accord qui lui est annexé, s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis a pour objet l'approbation par la Chambre des députés de l'accord conclu à Tripoli le 18 février 2003 entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe lybienne populaire et socialiste ;

Considérant que l'accord en question s'insère dans le cadre de l'article 4 de la Convention relative à la création d'une zone de libre échange conclue entre les deux parties en date du 14 juin 2001 et ratifiée par la loi n° 2001-114 du 26 novembre 2001 ;

Considérant que l'objet de l'accord soumis au Conseil concerne, essentiellement, les aspects techniques et pratiques relatifs à l'origine des produits échangés dans le cadre de la Convention de la zone de libre échange conclue entre les deux parties à cet accord, qu'il prévoit, également, les règles techniques permettant de déterminer l'origine des produits échangés dans le cadre de cette convention et la modalité du décompte du taux de la valeur localement ajoutée aux marchandises échangées, que l'accord examiné prévoit le principe du cumul d'origine entre les pays de l'Union du Maghreb arabe et entre les parties contractantes, établit une formule uniforme pour les attestations prouvant l'origine nationale, désigne les autorités habilitées à émettre lesdites attestations et à les approuver et détermine le domaine de coopération administrative entre les deux parties contractantes ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de l'accord objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci, que le projet de loi approuvant ledit accord est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord relatif aux règles d'origine annexé à la Convention de libre échange entre la République tunisienne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 21 octobre 2005 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdehakim BOURAOUL, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2006-359 du 3 février 2006, portant modification du décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu l'article 35 de la constitution,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment son article 2,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu les avis des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des finances, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2,4,5 et 6 du décret susvisé n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Article 2 (nouveau). - Dans le but de la réalisation d'un projet individuel et l'accomplissement des formalités nécessaires, le promoteur dépose une déclaration unique à un interlocuteur unique contre récépissé.

L'interlocuteur unique est le receveur des finances dont le lieu d'installation du projet relève de sa compétence territoriale ou celui qui est désigné, à cet effet, par le ministre des finances.

La déclaration unique consiste en un imprimé à remplir, en un seul exemplaire signé par le promoteur du projet. Elle contient toutes les informations nécessaires ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude de ces informations et doit être accompagnée par toutes les pièces justificatives.

L'imprimé est retiré soit directement auprès des services de la recette des finances, soit en ligne.

Le modèle de l'imprimé sera fixé par arrêté du Premier ministre et actualisé selon la même procédure.

Article 4 (nouveau). - La déclaration unique sera accompagnée, le cas échéant, par les pièces justificatives nécessaires permettant au promoteur d'exercer son activité et d'obtenir les incitations financières et fiscales accordées par la législation et la réglementation en vigueur.

Ces pièces se composent, selon le cas, comme suit :

1) une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de résidence pour les étrangers.

2) l'aptitude scientifique ou professionnelle exigée par les lois et règlements.

3) titre de propriété ou contrat de location ou toute autre pièce équivalente pour les projets agricoles.

4) une liste nominative des salariés au cas où le promoteur individuel a recours à l'emploi d'ouvriers.

5) une copie du cahier des charges signée par le promoteur si l'activité est soumise à un cahier des charges.

6) dans le cas où l'activité est soumise à une autorisation préalable, il faut présenter les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 5 (nouveau). - Si le projet n'est pas soumis à autorisation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, l'interlocuteur unique envoie dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration unique par le promoteur, une copie de celle-ci à la CNSS accompagnée de l'identifiant fiscal, d'une copie de la carte d'identité nationale ou une copie de la carte de résidence pour les étrangers et d'une liste nominative des salariés au cas où le promoteur individuel a recours à l'emploi d'ouvriers.

La CNSS vérifie si le promoteur individuel est soumis aux régimes de sécurité sociale. S'il est soumis à ces régimes, elle lui accorde un numéro d'affiliation. Dans le cas contraire, son dossier sera rejeté. La CNSS doit enfin informer l'interlocuteur unique de la décision prise dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date d'arrivée du dossier à la CNSS.

L'interlocuteur unique doit remettre au promoteur le matricule fiscal et le numéro d'affiliation à la CNSS en cas de

son accord et éventuellement l'attestation du dépôt de la déclaration d'investissement dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date du dépôt de la déclaration unique.

L'interlocuteur unique transmet aussi une copie de la déclaration aux services du ministère concerné par l'activité relative au projet et une autre copie à l'institut national des statistiques et une copie au bureau de contrôle des impôts compétent dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration unique par le promoteur individuel.

Article 6 (nouveau). - Si la réalisation du projet est soumise à autorisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'interlocuteur unique transmet le même jour du dépôt de la déclaration unique par le promoteur, une copie de celle-ci avec toutes les informations et les pièces justificatives au gouverneur dont le lieu d'installation du projet relève de sa compétence territoriale.

Le dossier sera soumis à une commission régionale présidée par le gouverneur ou son représentant. Elle siège au tant de fois que nécessaire et est composée d'un représentant de chaque ministère ou établissement ou collectivité locale concernés afin de déterminer la formalité appropriée. Le trésorier régional est le rapporteur des travaux de la commission. Il doit informer le receveur des finances concerné des résultats de ses travaux.

La commission est tenue d'achever l'examen du dossier et d'informer l'interlocuteur unique dans un délai maximum de 2 semaines à partir de la date du dépôt de la déclaration unique.

L'interlocuteur unique envoie dans un délai ne dépassant pas 3 jours de la date de la réunion de la commission régionale, une copie de la déclaration unique à la CNSS accompagnée de l'identifiant fiscal.

La CNSS vérifie si le promoteur individuel est soumis aux régimes de sécurité sociale. S'il est soumis à ces régimes, elle lui accorde un numéro d'affiliation, dans le cas contraire, son dossier sera rejeté. La CNSS doit enfin informer l'interlocuteur unique de la décision prise dans un délai ne dépassant pas 3 jours à partir de la date d'arrivée du dossier à la CNSS.

L'interlocuteur unique doit également remettre au promoteur, l'autorisation accompagnée du matricule fiscal et du numéro d'affiliation à la CNSS, en cas de son accord et le cas échéant de l'attestation du dépôt de la déclaration d'investissement, et ce, dans un délai ne dépassant pas 3 semaines à partir de la date du dépôt de la déclaration.

Art. 2. - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-360 du 3 février 2006.

Monsieur Kamel Guerhazi, contrôleur des dépenses, chargé de mission, directeur général du contrôle général des dépenses au Premier ministère, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mars 2006.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2006, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-528 du 18 mai 1998,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'école nationale d'administration, un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2, aux candidats titulaires des diplômes nationaux de maîtrises à caractère économique ou de gestion ou diplômes équivalents et les diplômes nationaux de maîtrises à caractère juridique ou politique ou diplômes équivalents.

Art. 2. - Le déroulement des épreuves écrites du concours aura lieu le 23 avril 2006 et jours suivants.

Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 200 postes.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 mars 2006 inclus.

Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de la direction de l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou envoyés par voie recommandée avec accusé de réception à l'école nationale d'administration, 24, avenue Docteur Calmette - Mutuelleville - Tunis 1002.

Art. 6. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2006.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-361 du 3 février 2006.

Monsieur Hatem Atallah, ministre plénipotentiaire, est nommé chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

Décret n° 2006-362 du 3 février 2006, portant organisation du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 82-1637 du 25 décembre 1982, portant organisation du ministère de l'information,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et par le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993 et le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 2005-2219 du 17 août 2005, portant nomination du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier. - Outre le comité supérieur du ministère et la conférence des directeurs, le ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, comprend :

- le cabinet,
- l'inspection,
- la direction générale des services communs,
- les services spécifiques.

Art. 2. - Le comité supérieur du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers est un organe consultatif qui assiste le ministre dans l'étude de toutes les questions que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :

- d'élaboration des plans,
- de coordination des différents programmes d'activités du ministère et des établissements sous tutelle,
- de politique de formation et de recyclage des cadres et agents du ministère,
- d'organisation et d'emploi des moyens matériels et humains.

Le comité supérieur du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers se réunit à l'initiative du ministre et sous sa présidence. Il comprend :

- le chef de cabinet,
- le chef de l'inspection,
- le directeur général des services communs,
- les responsables des services spécifiques et tout autre responsable dont la participation serait jugée utile.

Art. 3. - La conférence des directeurs constitue une instance de réflexion et de communication sur l'action générale du ministère et les questions à caractère général.

La conférence des directeurs se réunit sur convocation du ministre, elle examine périodiquement l'état d'avancement des activités du ministère et les principaux dossiers qui lui sont soumis.

La conférence des directeurs groupe sous la présidence du ministre ou de son représentant désigné, les directeurs généraux, directeurs et autres principaux responsables du département et toute autre personne dont la participation serait jugée utile pour les sujets inscrits à l'ordre du jour.

CHAPITRE II

Le cabinet

Art. 4. - Le cabinet est chargé de l'exécution de tous les travaux qui lui sont délégués par le ministre.

Ses attributions consistent notamment à :

- tenir le ministre informé de l'activité générale du ministère,
- assurer la liaison et la coordination entre les différents organes du ministère,
- assurer les relations avec les organismes officiels, les organisations nationales et la presse,
- superviser, contrôler et suivre les activités des structures qui lui sont directement rattachées.

Le cabinet est dirigé par le chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés de cabinet.

Art. 5. - Sont rattachées au cabinet, les structures ci-après :

- 1- le bureau d'ordre central,
- 2- le bureau de la communication, de l'accueil et des relations publiques,
- 3- le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels,
- 4- le bureau des relations avec le citoyen,
- 5- le bureau des affaires juridiques et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
- 6- le bureau des affaires générales.

Art. 6. - Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- la réception, l'enregistrement et l'expédition du courrier,
- la ventilation et le suivi du courrier.

Le bureau d'ordre central est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Art. 7. - Le bureau de la communication, de l'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :

- établir et organiser les relations avec les organes d'information,
- collecter, analyser et diffuser les informations de presse intéressant les activités du ministère,
- promouvoir la communication au sein du ministère,
- assurer les activités d'accueil et de relations publiques.

Le bureau de la communication, de l'accueil et des relations publiques est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 8. - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints, et des conseils interministériels est chargé notamment de :

- veiller à la préparation des dossiers relatifs au conseil des ministres, aux conseils ministériels restreints et aux conseils interministériels,
- suivre la mise en oeuvre des décisions des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels ayant trait aux activités du ministère et des établissements qui en relèvent,
- établir des rapports périodiques sur l'application desdites décisions.

Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels est dirigé par un directeur d'administration centrale.

Art. 9. - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :

- accueillir les citoyens, recevoir et instruire leurs requêtes, en collaboration avec les services concernés, en vue de leur trouver les solutions appropriées,
- répondre aux citoyens directement ou par correspondance,
- renseigner les citoyens sur les procédures et formalités administratives concernant l'octroi des diverses prestations et ce, directement, par correspondance ou par téléphone,
- centraliser et étudier les dossiers émanant du médiateur administratif et coordonner avec les différents services du ministère en vue de trouver les solutions adéquates à ces dossiers,
- déceler, à travers une analyse approfondie des requêtes des citoyens, les lourdeurs et complications au niveau des procédures administratives et proposer les réformes susceptibles de les surmonter.

Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 10. - Le bureau des affaires juridiques et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers est chargé notamment de :

- donner des consultations juridiques et élaborer des études sur les questions qui lui sont soumises par les différents services du ministère,
- étudier et assurer le suivi de toute question à caractère juridique et législatif concernant le ministère et les organismes sous tutelle,
- élaborer les projets des textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du ministère en collaboration avec les services concernés,
- instruire et suivre les affaires contentieuses du ministère,
- coordonner et renforcer davantage les relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Le bureau des affaires juridiques est dirigé par un cadre ayant rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale assisté par un cadre ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et un cadre ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 11. - Le bureau des affaires générales est chargé d'étudier toute question à caractère général qui lui est soumise.

Le bureau des affaires générales est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

CHAPITRE III

L'inspection

Art. 12. - L'inspection est chargée, sous l'autorité du ministre, notamment de :

- contrôler la gestion administrative, financière et technique des services du ministère et des établissements qui en relèvent,
- effectuer toute mission de contrôle ou d'enquête particulière à caractère administratif, financier ou technique tendant notamment à s'assurer de la légalité des actes de

gestion, d'évaluer la gestion et d'améliorer les circuits et les moyens d'action des services du ministère en vue de réduire les coûts de fonctionnement,

- entreprendre toutes missions ou enquêtes qui lui sont confiées par le ministre,

- établir des rapports faisant état des résultats de ces missions et enquêtes à la fin de chaque inspection et les soumettre au ministre,

- assurer le suivi de l'exécution des recommandations formulées dans les rapports précités.

Art. 13. - Les membres de l'inspection du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers agissent en vertu d'un ordre de mission qui leur est délivré par le ministre.

Pour l'accomplissement de leurs missions, il est conféré aux membres de l'inspection le pouvoir d'investigation le plus étendu et ils disposent à cet effet du droit de communication de tout document.

Art. 14. - Un rapport faisant état des résultats est rédigé à la suite de chaque mission ou enquête.

Une copie de ce rapport est adressée au Premier ministère (contrôle général des services publics) et à la cour des comptes.

Art. 15. - L'inspection comprend les emplois fonctionnels suivants :

- un inspecteur en chef avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,

- un inspecteur principal avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

- un inspecteur avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Le nombre des emplois fonctionnels à l'inspection est fixé comme suit :

- inspecteur en chef : 1.
- inspecteur principal : 1.
- inspecteur : 1.

CHAPITRE IV

La direction générale des services communs

Art. 16. - La direction générale des services communs est chargée notamment de :

- rationaliser la gestion des moyens humains et matériels communs à tous les services du ministère,

- superviser la préparation du budget du ministère et des établissements qui en relèvent,

- assurer le suivi de la gestion administrative et financière des établissements relevant du ministère,

- coordonner les activités du ministère dans le domaine de la réforme administrative avec les services concernés du Premier ministère,

- veiller à la préparation et à l'exécution des programmes de gestion des archives et documents du ministère en collaboration avec l'institut de l'archive nationale,

- promouvoir les activités culturelles et sociales au profit des agents du ministère. La direction générale des services communs comprend :

- 1- la direction des affaires administratives et financières,

- 2- la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique,

- 3- la sous-direction de la gestion des documents et de la documentation,

- 4- la cellule des marchés publics.

Art. 17. - La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- traiter l'ensemble des affaires administratives et financières du ministère,

- assurer le suivi de la gestion administrative et financière des établissements relevant du ministère,

- programmer, acquérir, stocker et répartir tout matériel, mobilier et fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du ministère,

- gérer les bâtiments administratifs, les moyens de transport et les biens meubles du ministère et veiller à leur entretien.

La direction des affaires administratives et financières comprend :

A- La sous-direction des ressources humaines et de la formation qui comprend :

- * le service du personnel,

- * le service de la formation.

B- La sous-direction des affaires financières qui comprend :

- * le service du budget,

- * le service de l'ordonnancement,

- * le service des bâtiments et du matériel.

Art. 18. - La direction de l'organisation, des méthodes, et de l'informatique est chargée notamment de :

- coordonner l'activité du ministère en matière de réforme administrative avec les services concernés du Premier ministère,

- étudier et préconiser de nouvelles méthodes d'amélioration et de rationalisation de la gestion administrative,

- étudier les projets d'organisation administrative touchant aux activités des différents services du ministère et des structures qui en relèvent, et assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes adoptées,

- veiller à simplifier les procédures, à rationaliser les imprimés administratifs, à alléger les circuits et à améliorer le fonctionnement des services,

- veiller à l'élaboration et à la mise à jour des manuels de procédures, des plans de chargement en personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative,

- développer l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'administration par l'élaboration et la réalisation du plan informatique du ministère,

- assurer l'exploitation et la maintenance des équipements et des programmes informatiques.

La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique comprend :

- la sous-direction de l'organisation et de l'informatique qui comprend :

- * le service de l'organisation et des méthodes,
- * le service de l'informatique.

Art. 19. - La sous-direction de la gestion des documents et de la documentation est chargée notamment de :

- élaborer et mettre en application le programme de gestion des documents courants produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leur activité, et ce, en collaboration avec les archives nationales,

- établir des systèmes de classement des documents courants du ministère et veiller à leur bonne application,

- élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et veiller à l'application de ses prescriptions,

- collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés,

- organiser la communication et l'exploitation des archives intermédiaires et verser les archives définitives aux archives nationales,

- acquérir et rassembler les documents et les informations quels que soient leur origine et leur support et qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère,

- accomplir pour ces documents et informations toutes les opérations relatives à leur traitement matériel et intellectuel, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs,

- entreprendre des actions de coopération et d'échange d'expériences avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Art. 20. - La cellule des marchés publics est chargée notamment de :

- préparer les appels d'offres et les adjudications,

- organiser les réunions de la commission ministérielle des marchés,

- établir l'ordre du jour,

- rédiger les procès-verbaux et les adresser aux membres de la commission,

- assurer l'application des décisions de la commission ministérielle des marchés publics.

La cellule des marchés publics est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de sous-directeur ou de chef de service d'administration centrale.

CHAPITRE V

Les services spécifiques

Art. 21. - Les services spécifiques du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers comprennent :

1- la direction générale de l'information,

2- la direction de la rédaction, de la traduction, de l'édition et de la diffusion,

3- la direction de la coopération internationale.

Art. 22. - La direction générale de l'information est chargée notamment de contribuer à l'élaboration des programmes d'action dans le cadre d'une politique de communication conforme aux options nationales.

A cet effet elle comprend :

1- la direction des actualités et des analyses,

2- la direction des recherches et des études.

Art. 23. - La direction des actualités et des analyses est chargée notamment de :

- favoriser la promotion des moyens de communication,

- recevoir les publications nationales et étrangères ainsi que les dépêches des agences de presse, en assurer l'exploitation, la conservation et la distribution, les dépouiller et confectionner une revue de presse quotidienne,

- recueillir les prévisions des activités nationales, les communiquer aux entreprises de presse, veiller à leur couverture et assurer la liaison avec les bureaux d'information, de presse, de documentation et des relations publiques des divers ministères, organismes et institutions,

- contribuer à la promotion de la presse régionale pour favoriser le développement des activités économiques, culturelles, sportives et sociales dans les régions.

La direction des actualités et des analyses comprend :

A/ La sous-direction des analyses qui comprend :

* le service des publications nationales et étrangères,

* le service des analyses et de la revue de la presse.

B/ La sous-direction des relations avec la presse qui comprend :

* le service des actualités et de la presse nationale,

* le service de la presse régionale.

Art. 24. - La direction des recherches et des études est chargée notamment de :

- définir les règles régissant le domaine de la communication et veiller à leur bonne application,

- participer à la conception et à l'élaboration des plans concernant le domaine de la communication et en suivre l'exécution,

- assurer le suivi des études relatives aux nouvelles techniques de communication et établir des données statistiques intéressant le domaine de la communication.

La direction des recherches et des études comprend :

A/- La sous direction des recherches et de la réglementation qui comprend :

* le service des recherches,

* le service de la réglementation.

B/ La sous direction des études qui comprend :

* le service des statistiques et des sondages,

* le service de la prospective.

Art. 25. - La direction de la rédaction, de la traduction, de l'édition et de la diffusion est chargée notamment de :

- élaborer, rédiger et mettre en forme des documents ou informations à caractère officiel ainsi que ceux relatifs à l'histoire contemporaine de la Tunisie et aux options, réalisations et programmes du pays,

- traduire les discours, communiqués, interviews et messages officiels en vue de leur publication.

- réaliser des travaux de rédaction et de traduction, élaborer et mettre au point les publications destinées à faire connaître les options, les programmes et les réalisations du pays dans les différents secteurs et favoriser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays une meilleure connaissance de la Tunisie,

- transcrire et mettre en forme les discours, travaux de colloques, interviews et messages officiels.

- éditer et diffuser les discours et publications à caractère officiel et tout autre matériel de communication ayant trait à tous les aspects de la vie nationale ou internationale et organiser des expositions en Tunisie et à l'étranger,

- éditer des documents à caractère officiel et toute autre publication, notamment ceux concernant la vulgarisation des données concernant les différents domaines,

- éditer toutes les publications élaborées par les services de la rédaction et de la traduction, et ce, en adoptant notamment les nouvelles technologies de la communication,

- veiller à l'élaboration et à l'exécution des magazines, courts métrages et documentaires traitant de l'histoire contemporaine de la Tunisie, des options, des réalisations et des programmes du pays, ou d'événements à caractère national ou relatifs au développement du pays,

- filmer en vidéo et sur tous les autres supports audiovisuels certains événements importants (conférences, séminaires, visites),

- réaliser des programmes de diapositives et de photographies en vue de mieux faire connaître la Tunisie à l'étranger,

- diffuser à l'intérieur du pays et à l'étranger les publications éditées par le ministère et traitant de l'histoire contemporaine de la Tunisie ainsi que des options, des réalisations, des programmes et du processus de développement du pays,

- diffuser à l'intérieur du pays et à l'étranger les publications à caractère officiel et tout autre matériel de communication,

- organiser des expositions relatives à l'histoire contemporaine et au processus de développement de la Tunisie,

- organiser et préparer des conférences, colloques, séminaires et manifestations nationaux et internationaux.

La direction de la rédaction, de la traduction, de l'édition et de la diffusion comprend :

A- La sous-direction de la rédaction qui comprend :

* le service de la rédaction et de la transcription.

B/ La sous-direction de la traduction qui comprend :

* le service de la traduction consécutive et simultanée.

C/ La sous-direction de l'édition et de l'audiovisuel qui comprend :

* le service de l'édition et de l'audiovisuel.

D/ La sous-direction de la diffusion, des conférences et des expositions qui comprend :

* le service de la diffusion, des conférences et des expositions.

Art. 26. - La direction de la coopération internationale est chargée notamment de :

- centraliser et assurer le suivi des questions relatives à la coopération internationale et aux relations extérieures concernant le ministère et les organismes sous tutelle,

- coordonner avec les autres ministères et les structures internationales et régionales les actions en ce qui concerne les questions entrant dans le cadre des attributions du ministère,

- représenter le ministère aux réunions des commissions mixtes en matière de coopération bilatérale et multilatérale,

- promouvoir les relations avec les structures internationales et régionales intéressées par les questions entrant dans le cadre des attributions du ministère et des organismes sous tutelle.

La direction de la coopération internationale comprend :

A/ La sous-direction de la coopération multilatérale,

B/ le service de la coopération bilatérale.

Art. 27. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 82-1637 du 25 décembre 1982 susvisé.

Art. 28. - Le ministre des finances et le ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-363 du 3 février 2006.

Monsieur Mohamed Zine Amara est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à partir du 1er janvier 2006.

Par décret n° 2006-364 du 3 février 2006.

Monsieur Chakib Titech est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à compter du 1er janvier 2006.

Par décret n° 2006-365 du 3 février 2006.

Monsieur Mohamed Lassaâd Boukchina est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, à compter du 1er janvier 2006.

Par décret n° 2006-366 du 6 février 2006.

Madame Kmar Kaâbi, journaliste principal, est nommée chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

Par décret n° 2006-367 du 6 février 2006.

Monsieur Salah Layouni, administrateur en chef, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2006-368 du 3 février 2006, portant déclassement de parcelles de terrain sises au port de Tunis, délégation Bab Bhar, gouvernorat de Tunis, du domaine public maritime et leur incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article premier,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son article 16,

Vu le décret du 28 juillet 1938, relatif aux limites du domaine public du port de Tunis et dépendances,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclassées du domaine public maritime pour être incorporées au domaine privé de l'Etat, les parcelles de terrain S3-C-M sises au port de Tunis, délégation Bab Bhar, gouvernorat de Tunis, d'une superficie totale de (89h 66a 10ca) délimitées par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-369 du 3 février 2006, portant changement de vocation de deux parcelles de terrain sises à Ben Arous de zone verte en zone urbaine.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et notamment son article 20,

Vu le décret du 1^{er} mars 1951, portant création de la commune de Ben Arous,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le plan d'aménagement urbain de la commune de Ben Arous approuvé par l'arrêté du gouverneur de Ben Arous du 12 octobre 2002,

Vu les délibérations du conseil municipal de Ben Arous réuni le 22 novembre 2004,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La vocation des parcelles de terrain n° 2165 et 2163 du titre foncier n° 603/80208 sises à Ben Arous, d'une superficie totale de (5h 90a 64ca) et délimitées par un liseré rouge sur les deux plans annexés au présent décret, est changée de zone verte en zone urbaine pour la construction d'un centre de santé public.

Art. 2. - Les ministres de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, la loi n° 83-93 du 26 juillet 1993, la loi n° 42-95 du 24 avril 1995, la loi n° 41-1999 du 10 mai 1999, la loi n° 74-03 du 11 novembre 2003, la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 notamment son article 9 nouveau,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les procédures et les modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence, telles que prévues à l'article 9 de la loi n° 91-64 sus-indiquée, sur les textes réglementaires tendant directement à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché.

Art. 2. - Sont réputés textes réglementaires tels que mentionnés à l'article 9 de la loi sus-mentionnée, les projets de décrets, d'arrêtés, de cahiers des charges et de décisions visant notamment à :

- imposer des conditions quantitatives ou qualitatives à l'entrée au marché ou à l'exercice d'une activité économique ou une profession.

- accorder des avantages pour l'exercice d'une activité dans une zone ou région donnée.

- imposer des conditions uniformes de transaction en matière de prix ou de vente.

Art. 3. - Les projets de textes réglementaires sus-indiqués sont transmis au conseil de la concurrence accompagnés d'un exposé de motifs.

Le conseil de la concurrence est saisi pour avis sur les projets de textes réglementaires au vu de leur transmission par le ministre chargé du commerce.

Art. 4. - Les projets de textes réglementaires nécessitant la consultation du conseil de la concurrence, sont transmis par les ministères au ministre chargé du commerce, qui saisit le conseil de la concurrence conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Art. 5. - Les avis du conseil de la concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce qui transmet une copie de ces avis aux ministères concernés par les projets de textes objet de la consultation.

Art. 6. - Les projets de textes réglementaires publiables nécessitant la consultation obligatoire du conseil doivent être accompagnés, lors de leur transmission aux services du Premier ministre, d'une copie de l'avis du conseil ainsi que d'une note explicative explicitant les propositions du conseil et le degré de leur prise en considération ou éventuellement les commentaires et les observations qu'elles soulèvent de la part du ministère concerné.

L'avis du conseil de la concurrence doit être mentionné dans les visas du texte.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre du commerce et de l'artisanat et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2006-371 du 3 février 2006.

Le docteur Radhi Hamza, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de radiologie à l'hôpital Charles Nicolle.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-372 du 3 février 2006.

Monsieur Mabrouk Hatira, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des technologies de l'environnement, de l'urbanisme et du bâtiment pour une nouvelle période à compter du 13 juillet 2005.

Par décret n° 2006-373 du 3 février 2006.

Monsieur Moheddine El Aloui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès, pour une nouvelle période, à compter du 25 juin 2005.

Par décret n° 2006-374 du 3 février 2006.

Monsieur Moncef Gossa, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Radès, à compter du 26 octobre 2005.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-375 du 3 février 2006.

Monsieur Mohamed Ben Bachouch, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} avril 2006.

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

NOMINATION

Par décret n° 2006-376 du 3 février 2006.

Monsieur Abdelaziz Chebil, maître de conférences de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre de recherches et des études pour le dialogue des civilisations et des religions comparées à compter du 24 novembre 2005.

Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, le 4 avril 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. Les demandes de candidature doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, et ce, dans un délai n'excédant pas le 1^{er} mars 2006.

Tunis, le 3 février 2006.

*Le ministre de la recherche scientifique, de
la technologie et du développement des
compétences*

Taïeb Hadhri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, le 4 avril 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B » dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - Les demandes de candidature doivent être adressées par la voie hiérarchique au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, et ce, dans un délai n'excédant pas le 1^{er} mars 2006.

Tunis, le 3 février 2006.

*Le ministre de la recherche scientifique, de
la technologie et du développement des
compétences*

Taïeb Hadhri

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A2 » dans le grade d'administrateur du service social.

Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97- 83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A2» dans le grade d'administrateur du service social.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, le 1^{er} avril 2006 et

jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » dans le grade d'administrateur du service social.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} mars 2006.

Tunis, le 3 février 2006.

*Le ministre de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes*

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97- 83 du 20 décembre 1997 et la loi n°2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, le 1^{er} avril 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 1^{er} mars 2006.

Tunis, le 3 février 2006.

*Le ministre de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes*

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 février 2006, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97- 83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, le 1^{er} avril 2006 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 1^{er} mars 2006.

Tunis, le 3 février 2006.

*Le ministre de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes*

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi